

0074418-94.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEBOWALE OLAMILEKAN RASHEED BELLO

Juíza de Direito: Dr.^a Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

O réu ADEBOWALE OLAMILEKAN RASHEED BELLO, nigeriano, qualificado nos autos, foi definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0074418-94.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEBOWALE OLAMILEKAN RASHEED BELLO

Juíza de Direito: Dr.^a Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

O réu ADEBOWALE OLAMILEKAN RASHEED BELLO, nigeriano, qualificado nos autos, foi definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, sendo o dia-multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei n.º 11.343/06; o regime inicial fixado foi o semiaberto, com a expedição de mandado de prisão (sentença de fls. 174/183).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/09/2018 (fls. 276).

Trânsito em julgado para a defesa em 29/10/2019 (fls. 221).

Até o presente momento, o mandado de prisão expedido não fora cumprido, constando

estar fora da validade.

Diante disso, o Ministério Público foi intimado a se manifestar sobre a prescrição, mas discordou, sustentando que o marco inicial da contagem corresponde ao trânsito em julgado para ambas as partes (29/10/2019), conforme fls. 279/281.

É o relatório. Fundamento e decido.

Apesar do posicionamento do Ministério Público, a pretensão executória do Estado foi irremediavelmente atingida pela prescrição. Senão vejamos:

Aplica-se, in casu, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, tendo em vista a pena em concreto aplicada, conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal.

E, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTES SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1901895/RJ, Rel. Ministro

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Assim, considerando que, desde o trânsito em julgado para a acusação, em 24/09/2018 (fls. 276), o mandado de prisão não fora cumprido, é de rigor o reconhecimento de que operou-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do réu ADEBOWALE OLAMILEKAN RASHEED BELLO, nigeriano, qualificado nos autos, em relação ao crime capitulado no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Juíza de Direito